

자동차사고 유자녀 생활자금대출 기본약관

자동차사고유자녀(幼子女) 생활자금대출 기본약관(이하 "약관"이라 한다)은 자동차손해배상진흥원(이하 "진흥원"이라 한다)과 대출자(이하 "채무자"라 한다)와의 상호 신뢰를 바탕으로 유자녀 생활자금대출의 원활하고 공정한 처리를 목적으로 한다.

제1조 [적용범위] 이 약관은 자동차사고로 사망하거나 중증후유장애를 입어 경제적인 어려움을 겪고 있는 유자녀의 생활자금대출과 관련된 진흥원과 개인인 채무자 사이의 거래에 적용한다.

제2조 [이자율] 생활자금 대출원금의 이자율은 무이자로 한다.

제3조 [생활자금차용증서의 작성] ① 생활자금을 대출받은 유자녀는 18세가 되는 날의 전날이 속하는 달(18세 이상으로 고등학교에 재학 중인 경우에는 고등학교를 졸업하는 날 또는 20세가 되는 날 중 먼저 도래하는 날이 속하는 달)의 다음 달 말일까지 "생활자금 차용증서"를 작성하여 진흥원에 제출하여야 한다. 다만, 법정대리인 자격이 상실되어 법정대리인을 재선임하지 못하는 경우에는 대출대상자가 성인(20세)이 되는 다음 달 말일까지 대출대상자 본인이 서명하여 생활자금차용증서를 작성 제출한다.

② 생활자금차용증서는 대출대상자 본인과 법정대리인 및 보증인이 연서하여 지급까지 지급받은 대출금 총액에 대하여 작성한다.

제4조 [대출금의 상환] ① 대출금의 상환기간은 대출대상자가 30세가 되는 날이 속하는 달부터 다음과 같이 상환한다.

1. 대출기간이 5년 미만의 경우 15년(180개월) 이내 상환
2. 대출기간이 5년 이상인 경우 20년(240개월) 이내 상환

② 대출금의 상환방법은 월별 균등분할상환을 원칙으로 하되, 유자녀의 선택에 따라 일시상환, 반기 균등분할상환, 연부균등분할상환으로 할 수 있다. 다만, 유자녀가 원하는 경우 상환방법별로 유자녀가 정하는 금액으로 균등상환할 수 있다.

③ 대출금의 상환일은 월별 균등상환의 경우 매월 27일, 반기 균등상환의 경우 6월 27일 및 12월 27일, 연부균등상환의 경우 12월 27일로 한다. 다만, 상환일이 공휴일인 경우 그 다음 근무일로 한다.

④ 대출상환금의 산정은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 대출상환금은 분할상환의 경우 총 대출금액을 상환기간으로 나누어 산정한다.
2. 대출상환금의 단위는 백원 이상으로 하며, 백원 미만의 단수는 최종 상환금액에 포함

한다.

- ⑤ 대출상환금의 납부는 자동계좌이체를 통하여 상환의무자의 예금계좌에서 매 상환일에 자동납부를 원칙으로 한다. <단서 삭제 2008.6.20>
- ⑥ 진흥원은 대출금상환을 시작하기 3개월 전에 대출대상자 본인에게 "대출금상환 개시통보서" 및 "CMS출금이체 동의서"를 우송하고, 대출자는 대출상환금의 납부 방법(자동이체 또는 CMS)을 결정하여 진흥원에 통보한다.
- ⑦ 진흥원은 대출금의 상환이 시작되면 대출상환금의 납부일 15일 전까지 "대출금 상환 내역서"를 대출자에게 우송하고 대출자는 여기에 따라 납부한다.

제5조 [지연배상금] ① 대출상환금을 6개월을 초과하여 연체하는 경우 지연배상금이 부과된다.

- ② 제1항의 지연배상금은 대출상환금의 연체기간이 6개월을 초과할 때마다 6개월에 대하여 100분의 5를 곱하여 계산한 금액으로 한다.

제6조 [상환금의 총당순위] 대출금의 상환은 상환기일이 먼저 도래하는 순으로 하며, 지연배상금이 있는 경우 대출상환금에 우선하여 지연배상금부터 총당한다.

제7조 [대출금의 상환유예] ① 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 상환유예 신청서(진흥원 소정서식)와 그 사유를 증명하는 서류를 제출하면 해당 기간의 범위 안에서 대출금의 상환을 유예한다. 다만, 이 경우 상환유예 신청당시에 대출상환금의 연체가 없어야 한다.

- 1. 병역법에 의한 징집 또는 소집된 경우(3년 이내) : 입영통지서 또는 군복무 확인서 1부 제출
 - 2. 대학에 진학한 경우(4년 이내) : 재학증명서 또는 입학증명서 1부 제출
 - 3. 외국에 유학하는 경우(4년 이내) : 입학허가서 또는 재학증명서 1부 제출
 - 4. 재해 또는 부상·질병 등으로 상환이 곤란한 경우(1년 이내) : 재해확인서 또는 진단서 1부 제출
- ② 제1항에서 부상이나 질병의 경우는 의료기관으로부터 6월 이상의 장기치료를 요하는 진단을 받고 취업 또는 근무가 곤란한 상태의 경우를 말한다.
- ③ 제1항에 의하여 상환을 유예한 경우에는 그 유예기간은 상환기간에 포함하지 아니한다.

제8조 [대출금의 상환면제] ① <삭제 2011.12.8>

- ② <삭제 2011.12.8>

제9조 [대출금의 일시상환] 대출금의 상환의무자가 대출약정을 성실히 이행하지 않고 3년 이상 계속하여 대출상환금을 납부하지 아니하는 경우에는 진흥원으로부터 독촉·통지 등이 없어도 대출자는 당연히 진흥원에 대한 모든 채무의 기한이익을 상실시키고 대출금을 일시에 회수한다. <개정 2004.6.1.>

모 (서명 또는 인)